

以接入多个频段的手机卡，支持SIP协议（会话发起协议），也可以接到AI机器人交互系统。“GOIP”是虚拟拨号设备，是利用国内手机卡接入电话网络，它能从境外任意切换手机号码拨打受害人电话，通过服务器远程控制“GOIP”设备进行拨号呼叫，让境外电话伪装成本地电话，还具有无人值守、双向通话、规避一般改号软件不能回拨的问题、隐匿犯罪分子位置的功能。一台这样的设备可供上百张手机卡同时运作，通过远程操控拨号，实现“人机分离”，逃避公安机关打击。同时，它可以虚拟拨号，能任意切换手机号码拨打受害人电话，通常冒充公检法、卖家、购物平台、贷款平台等进行违法活动，公安机关对其反制拦截和信号溯源难度极大，因此成为诈骗的新手段。

本案中，被告人操作“GOIP”网关设备为上游诈骗分子提供远程通讯基站跳转服务，帮助诈骗分子远程拨打被害人电话实施诈骗活动，对于该行为的定性，主要存在以下两种观点。

第一种观点认为，成立共同犯罪必须具有共同故意，共同犯罪人需要有通谋或犯意联络，明知他人实施诈骗而为其提供帮助，该帮助与正犯结果具有因果性，以诈骗罪的共犯论处。

第二种观点认为，对于行为人事前或事中未与帮助对象进行通谋，仅向他人信息网络犯罪提供帮助的，以帮助信息网络犯罪活动罪论处。

笔者认同第一种观点，如何区分帮助信息网络犯罪活动罪与诈骗罪的共犯，主要从主观方面进行区分，也从客观方面、因果关系进行考虑。

从主观方面来看，第一，行为人“明知”是区分两罪的基础。帮助信息网络犯罪活动罪的“明知”要求行为人主观上知道他人利用信息网络实施犯罪，但不要求明知对方具体实施什么犯罪及具体实施方式；而诈骗中的“明知”要求行为人主观上知道他人实施了诈骗行为，明知内容包括“知道可能”，即行为人知道他人可能实施诈骗而为其提供帮助，则构成诈骗罪共犯。

第二，“明知”的程度是区分两罪的关键。行为人主观明知的程度，应根据行为人有无电信网络诈骗前科，是否有同案犯质证，行为人出借银行卡的数量、次数等主观因素进行综合分析认定。行为人的犯意联络无法查清或者行为

